

1502044-05.2020.8.26.0296

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: MARCELO FORLI FORTUNA

Comarca: Jaguariúna

Foro: Foro de Jaguariúna

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 15/01/2022

... de vida. Tem 27 anos; já foi preso por tráfico. Cumpriu pena. Não fez por ser uma pessoa má, foi por causa de seu vício. O rapaz era seu colega. Sabia que seu colega era menor de idade, aparentava ser menor.

Como bem visto, o réu confessa a prática dos dois delitos.

Sobre os requisitos da confissão válida, eis a lição de Norberto Avena, in "AVENA, Norberto Cláudio Pâncaro. Processo ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Jaguariúna

Foro de Jaguariúna

1ª Vara

Rua Santo Antonio de Posse, 259, Jaguariuna - SP - cep 13911-016

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1502044-05.2020.8.26.0296 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502044-05.2020.8.26.0296

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

ROGERIO HENRIQUE CALISTO MARCONATO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MARCELO FORLI FORTUNA

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, por intermédio de seu Ilustre Representante Legal, em exercício neste juízo, no uso de suas atribuições Legais, com base no incluso auto de Inquérito Policial ofereceu denúncia contra ROGÉRIO HENRIQUE CALISTO MARCONATO, como incursos no art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal e no art. 244-B da Lei n. 8.069/90, na forma do art. 69 do Código Penal. Segundo constou, no dia 18 de março de 2020, às 12h09min., na Rua Prudente de Moraes, n. 75, Jardim Europa, nesta cidade e comarca de Jaguariúna/SP, agindo em concurso de pessoas com o adolescente RUAN BUENO VIEIRA (DN 24/05/2005), pois previamente ajustados e com unidade de desígnios, mediante violência e grave ameaça exercidas contra a vítima Edigar Reus Favaro, subtraíram para eles R\$ 60,00 (sessenta reais) em dinheiro do caixa do Supermercado Europa. Consta também que, nas mesmas circunstâncias de tempo e local mencionadas, ROGÉRIO HENRIQUE CALISTO MARCONATO corrompeu ou facilitou a corrupção do menor RUAN BUENO,

com ele praticando a infração penal acima descrita.

Segundo o apurado, na data dos fatos, o denunciado e o adolescente resolveram praticar um roubo. Portando uma arma de fogo artesanal de cor preta, dirigiram-se ao Supermercado Europa, estabelecimento comercial da vítima Edigar Reus Favaro. No local, abordaram a vítima e, mediante grave ameaça exibindo-lhe a réplica de arma de fogo, subtraíram o valor de R\$ 60,00 (sessenta reais) em dinheiro do caixa. No dia seguinte, a vítima viu o denunciado e o adolescente procurando um objeto em uma praça. Em seguida ligou para a polícia militar, que foi até o local abordou os dois. Ao indagar ROGÉRIO e RUAN, os dois mostraram a localização do simulacro de arma de fogo, que logo após foi apreendida, conforme auto de apreensão a fls.18. Em relação ao dinheiro roubado, o denunciado e o adolescente afirmaram que já haviam usado.

Finalmente, consta que ambos foram conduzidos até a Delegacia de Polícia onde vítima efetuou o reconhecimento pessoal de ambos como autores do crime (fls.17). A denúncia foi recebida a fls. 52/53.

O réu foi citado e apresentou resposta a acusação a fls. 101/102.

Durante a instrução, foram ouvidas, por meio audiovisual, a vítima, duas testemunhas de acusação, sendo o acusado interrogado ao final.

O Ministério Público se manifestou em audiência, pugnando pela condenação do acusado.

A defesa se manifestou em audiência, pugnando pelo reconhecimento da atenuante da confissão, pelo reconhecimento da pena no mínimo legal, bem como pela substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Eis, em suma, o relato.

Tudo bem visto e ponderado, passo a DECIDIR.

Preliminarmente, observo que não há qualquer vício capaz de inquinar de nulidade a presente ação penal, tendo sido observado adequadamente o rito previsto no Código de Processo Penal, bem como garantidos os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório em favor dos réus.

Passo a análise do mérito.

A pretensão punitiva deduzida em juízo é procedente, vejamos.

Trata-se de Ação Penal Pública incondicionada, objetivando-se apurar no presente processo a responsabilidade criminal do réu anteriormente qualificado, pela prática dos delitos tipificados no art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal e no art. 244-B da Lei n. 8.069/90, na forma do art. 69 do Código Penal.

Primeiramente, quanto ao delito tipificado no art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal, que dispõe:

Art. 157 - Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência:

Pena - reclusão, de quatro a dez anos, e multa.

§ 2º - A pena aumenta-se de um terço até metade:

II - se há o concurso de duas ou mais pessoas;

Para que o crime se aperfeiçoe é preciso que o fato seja típico e antijurídico e o agente culpável.

Assim considerando, é necessário analisarmos a figura típica do delito de roubo qualificado, para concluirmos se as condutas dos agentes se subsumiram perfeitamente ao tipo legal.

O delito de roubo se constitui em verdadeiro crime complexo (aquele que é composto por fatos que individualmente constituem crimes), pois é formado pela conjugação do furto e do constrangimento ilegal. Em virtude desta característica do delito de roubo, tutela-se além da posse e da propriedade, a liberdade física e individual da pessoa.

O Código Penal dispõe sobre o roubo próprio e impróprio, no caso nos interessa analisar o tipo penal da primeira figura. No roubo próprio, previsto no caput do artigo 157 do Código Penal, o agente subtrai que significa tirar, retirar de outrem bem móvel para si ou para outrem com animus domini. Trata-se da mesma ação nuclear do delito de furto. Contudo, no caso, o agente além de subtrai o bem, emprega violência ou grave ameaça contra a pessoa.

Por fim, o delito se consuma no exato instante em que o agente subtrai o bem da vítima. Portanto, o roubo está consumado tão logo o sujeito, após o emprego de violência ou grave ameaça, retire o objeto material da esfera de disponibilidade da vítima, sendo irrelevante se chegou a ter a posse tranquila ou não do objeto do crime.

Conjugando a presente análise do tipo legal com as provas produzidas nos autos, podemos concluir, sem qualquer dúvida, que o acusado praticou o delito em questão, estando devidamente demonstrada a materialidade e a autoria delitiva, pois, vejamos.

A materialidade delitiva encontra assento nos Boletins de Ocorrência (fls. 07/13), no auto de reconhecimento de pessoa a fl. 20, no auto de exibição e apreensão a fl. 21, e na prova oral colhida sob o crivo do contraditório.

A existência do crime, portanto, é certa.

A autoria e a responsabilidade penal do réu quanto ao crime em tela, por sua vez, também estão devidamente comprovadas nos autos, pois, vejamos.

Ao ser interrogado em Juízo, o réu afirmou que os fatos a ele imputados são verdadeiros. Estava na sua casa e seu colega chegou; estava sob o efeito de cocaína, era usuário. Seu colega o mostrou a arma, que era dele, e o convidou para fazer um assalto. Foram até o local, deram voz de assalto e saíram. Está arrependido de ter feito isso e se pudesse voltar atrás não teria feito isso. Isso que fez o prejudicou muito. Quer voltar a trabalhar, mudar de vida. Tem 27 anos; já foi preso por tráfico. Cumpriu pena. Não fez por ser uma pessoa má, foi por causa de seu vício. O rapaz era seu colega. Sabia que seu colega era menor de idade, aparentava ser menor.

Como bem visto, o réu confessa a prática dos dois delitos.

Sobre os requisitos da confissão válida, eis a lição de Norberto Avena, in "AVENA, Norberto Cláudio Pâncaro. Processo Penal Esquemático. São Paulo: Método, 2009": "Com vista à validade da confissão, aponta a doutrina a necessidade da presença de requisitos intrínsecos e de requisitos formais. Como requisitos intrínsecos, destacam-se a verossimilhança, que se traduz como a probabilidade de o fato efetivamente ter ocorrido da forma como confessada pelo réu; a clareza, caracterizada por meio de uma narrativa compreensível e com sentido inequívoco; a persistência, que se revela por meio da repetição dos mesmos aspectos e circunstâncias, sem modificação no relato quanto aos detalhes principais da ação delituosa; e a coincidência entre o relato do confitente e os demais meios de prova angariados ao processo. Por outro lado, como requisitos formais estão a pessoalidade, devendo a confissão ser realizada pelo próprio réu, não se admitindo seja feita por interposta pessoa, como o defensor e o mandatário; o caráter expresso, pois deve ser reduzida a termo; oferecimento perante o juiz competente, qual seja, o que está oficiando no processo criminal; a espontaneidade, impondo-se que seja oferecida sem qualquer coação; e a saúde mental, possibilitando-se o convencimento do juízo de que o relato não está sendo fruto da imaginação ou de alucinações do acusado.

De fato, presentes os requisitos da confissão, porquanto espontânea, clara, pessoal e fiel aos demais elementos de convicção amealhados ao processo.

Nada obstante, veja-se que a participação do réu no delito em tela é patente, tendo o acusado atuado com dolo na empreitada criminoso, pois, em verdade, todas as outras testemunhas ouvidas ao longo do processo confirmam o envolvimento do denunciado com o crime em tela. Vejamos:

A vítima, Edigar Reus Favaro, ao ser ouvido em juízo, narrou que eles chegaram em dois. Rogério e um menino de 14 ou 15 anos. Chegaram com a réplica de uma arma. Praticaram o assalto. Tinha quarenta ou cinquenta reais no caixa. Foram embora. No outro dia um amigo seu viu pela imagem das câmeras; vieram buscar a arma. Acionaram a polícia e foram levados para a DP. Fizeram mais assaltos, três ou quatro. Não o reconhecia antes dos fatos. Seu estabelecimento é um mercadinho. Foi abordado no dia. O Rogério que estava com a arma em punho. Ele só ameaçou; pegaram as coisas no caixa e saíram correndo. Quando viram o assalto, já veio o de menor para o caixa e depois saíram. Reconheceu os dois na delegacia. Após o roubo saiu com o carro e viu eles; até chamou a polícia. Ele passou a pé e reconheceu-os, mas

como veio a viatura não conseguiram mais capturar. No dia seguinte os reconheceu novamente. Reconheceu a arma, era uma réplica de uma "garrucha". Registrou o Boletim de ocorrência no dia seguinte, pois era noite quando eles fizeram o assalto. Viu eles no bairro, vieram pegar a arma para talvez cometer mais assaltos. Perdeu os registros das imagens. Estava no outro celular, e não teve mais como recuperar. Se ver eles vai reconhecê-lo.

Saliente-se que em crimes de roubo e furto, a palavra da vítima mostra-se altamente relevante. É com base nela que se chega a um veredito, pois, prestado de forma pormenorizada, guarda extrema concordância com os demais informes amealhados ao processo, bem como com a própria confissão do acusado.

TOURINHO FILHO diz que "é relevantíssima a palavra da vítima do crime. Assim, naqueles delitos clandestinos 'qui clam comittit solent' - que se cometem longe dos olhares de testemunhas - a palavra da vítima é de valor extraordinário" (Processo Penal 3ª ed. Bauru: Editora Jalovi Ltda. 1977 v. III p. 183).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça confirma tal entendimento:

(STJ-044393) ROUBO COM DUAS MAJORANTES ESPECÍFICAS- EMPREGO DE ARMAS EM QUETENHA HAVIDO SUA APREENSÃO - PALAVRA DA VÍTIMA - ACRÉSCIMO AFASTADO DO MÍNIMO PELA PRESENÇA DE DUAS CAUSAS DE AUMENTO NECESSIDADE DE CUIDADOSA INDIVIDUALIZAÇÃO. PRINCÍPIO DA SUFICIÊNCIA DA PENA E OBJETIVO DE REPROVAÇÃO E PREVENÇÃO DO DELITO.

ORDEM DENEGADA. A palavra da vítima assume importância em se tratando de crime cometido sem testemunhas presenciais. A consideração do emprego de arma como causa de aumento independe de apreensão da arma, principalmente quando a vítima menciona até o calibre da arma empregada. Não se pode dar o mesmo tratamento a quem incide numa única causa de aumento e a quem incide em duas, sob pena do princípio da individualização da pena não ser corretamente aplicado, além de desprezar-se o princípio da suficiência da punição e os objetivos de repressão do delito e prevenção geral. Ordem denegada. (Habeas Corpus nº 73335/SP (2006/0282827-0), 5ª Turma do STJ, Rel. Convocado Jane Silva.j. 07.08.2007, unânime, DJ 03.09.2007. Grifei.

Ainda nesse sentido são os relatos dos agentes de segurança.

Nesse sentido, a testemunha de acusação, Bruno da Silva, policial militar, ouvido em juízo, narrou que participou da ocorrência. Foram acionados de que um comerciante, vítima de um roubo, teria visualizado os possíveis autores do delito. A vítima passou as características dos indivíduos. Os localizaram e realizaram a abordagem. Quando questionados sobre a participação no roubo, confessaram a participação. Questionados sobre a arma, indicaram o local em que ela se encontrava; eram uma "garrucha". Falaram ainda que cometeram outros delitos pelas redondezas. No mesmo sentido foi a narrativa da testemunha de acusação, policial militar Thiago Henrique Furegatti, ouvido em juízo. Narrou que foram acionados via COPOM, onde o solicitante teria informado que viu os dois indivíduos que praticaram roubo em data anterior no comércio dele. Com as características dos indivíduos, em patrulhamento, abordaram os dois. O menor confessou a prática do crime, junto do maior, e indicaram onde foi guardada a arma, próxima à linha do trem. Foram levados até o DP.

Insta salientar que a mesma lógica tecida com relação ao depoimento da vítima também se aplica no que diz respeito aos depoimentos dos agentes de segurança, porquanto as infrações penais cometidas usualmente na clandestinidade, como no caso em evidência, a palavra dos policiais, bem como a da vítima, tem enorme valor probatório.

Aliás, não haveria como ser diferente, uma vez que são os referidos policiais que possuem a importante função de patrulhar diariamente as ruas da cidade, coibindo práticas ilegais, garantindo a ordem e a segurança pública.

Nas palavras de Santos e Costa Neto (2010, p. 462 a 463) "o policial, habituado que está à apuração de ilícitos criminais, não se sujeita aos mesmos sobressaltos emocionais que vítimas e testemunhas civis não experimentados em situações que tais. Os olhos treinados são capazes de logo fisgar aquilo que seja de interesse para a apuração da infração penal. Acostumados às lides penais, não se sentem intimidados pelo ambiente forense, nem pelas figuras imponentes de magistrados, promotores de justiça e advogados".

Exatamente por isso, bem como considerando essa característica dos fatos narrados na denúncia, os depoimentos dos policiais são fundamentais e essenciais para o resultado do processo.

Ademais, insta salientar que policiais não estão legalmente impedidos de depor e o valor de seu depoimento não pode ser sumariamente desprezado. Nesse sentido: RJTACRIM39/253, 47/133, 51/182 e STF (HC 73.518/SP Rel. Min. CELSO DE MELLO DJU 18.10.199-p. 39.846).

Noutra incursão, não há que falar em ausência de dolo ou participação de menor importância.

Veja-se que o réu tece um relato no sentido de que foi o menor quem o convocou para a prática criminosa, mas, por outro lado, em momento algum afirma que foi forçado a contribuir para o crime contra sua vontade.

Com efeito, em que pese o conhecimento da tenra idade de seu comparsa, o acusado assentiu no cometimento do crime e justificou o feito através de seu vício em drogas.

Todavia, em que pese o respeito ao mesmo, a alegação de que roubou unicamente com o fito de sustentar seu vício em tóxicos não pode servir, em absoluto, para atenuar a sanção criminal correspondente, porquanto tal narrativa não se compatibiliza com quaisquer excludentes de ilicitude ou de culpabilidade elencadas pelo diploma normativo correspondente.

De fato, possuía o réu pleno domínio dos atos executórios da empreitada criminosa, tanto é que, como asseverado pela vítima e testemunha de acusação, já existiam denúncias de outros ilícitos cometidos pelo réu – junto de seu comparsa menor de idade – naquele bairro, com o mesmo simulacro de arma de fogo (“garrucha”).

Assim é que, quando cada um dos envolvidos pratica uma parte dos atos executórios, explica-se a autoria nesses casos, segundo Zaffaroni e Pierangeli (Zaffaroni, Eugenio Raúl; e Pierangeli, José Henrique. MANUAL DE DIREITO PENAL BRASILEIRO Parte Geral. Ed. Revista dos Tribunais. 4ª ed. p. 672), “pelo chamado 'domínio funcional do fato', isto é, quando a contribuição que cada um traz para o fato é de tal natureza que, de acordo com o plano concreto do fato, sem ela o fato não poderia ter sido realizado, temos um caso de coautoria e não de participação”.

Nessa esteira, patente que o elemento subjetivo do delito, consistente no dolo dos agentes, ficou demonstrado, uma vez que pela análise das provas colhidas, é certa a vontade dos réus em subtrair a coisa alheia móvel, com o fim especial de tê-la para eles, caracterizando o denominado animus rem sibi habendi.

Ademais, ficou cabalmente demonstrado, que para efetivar tal subtração, os réus utilizaram de grave ameaça em face da vítima, mediante o emprego de falsa arma de fogo (fl. 21).

A vítima, com efeito, narrou que “Chegaram com a réplica de uma arma. Praticaram o assalto. Tinha quarenta ou cinquenta reais no caixa. Foram embora. No outro dia um amigo meu viu pela imagem das câmeras; vieram buscar a arma.”

Nesse sentido, tem-se que, em que pese tratar-se de réplica de arma de fogo, “O uso de simulacro de arma de fogo, por si só, configura a grave ameaça elementar do crime de roubo, tornando inviável a desclassificação da conduta para a de furto.” (Acórdão 1213362, 20190610006912APR, Relator: MARIO MACHADO, 1ª Turma Criminal, data de julgamento: 31/10/2019, publicado no DJE: 8/11/2019).

De fato, o uso da arma de brinquedo, apesar de não caracterizar a causa de aumento tipificada no “art.157, §2º- A”, possui o poder intimidatório que a arma exerce sobre a vítima, anulando-lhe a sua capacidade de resistência.

Em sequência, o delito de roubo consumou-se.

A doutrina e jurisprudência atual apontam no sentido de que o delito de roubo se consuma com a disponibilidade, ainda que momentânea, da res furtiva, desde que cessada a violência.

Nesse sentido, Cezar Roberto Bitencourt em seu Tratado de Direito Penal, volume III (p. 104):

“A consumação do crime de roubo se perfaz no momento em que o agente se torna possuidor da res furtiva, subtraída mediante violência ou grave ameaça, independente de sua posse mansa e tranquila”.

No mesmo sentido, posicionou o Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

"Súmula 582 do STJ: "Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.

No caso em tela, as provas são cabais no sentido de que o réu, com o emprego de grave ameaça em face da vítima, subtraiu a quantia em dinheiro narrada na exordial – a vítima, a testemunha de acusação e a própria confissão do réu são provas robustas no sentido do cometimento do delito e de sua consumação.

Dessa forma, independente da discussão da questão da posse das coisas de forma mansa e tranquila, observa-se que as condutas do réu se subsumiram perfeitamente no tipo legal incriminador.

Em sequência, quanto a configuração da causa de aumento tipificada na denúncia, restou devidamente demonstrada nos autos, sendo, portanto, caso de reconhecimento, vejamos.

Inicialmente, cumpre esclarecermos que além da figura simples do crime de roubo, o Código Penal dispõe sobre "figuras qualificadas" do delito.

Tratam, na verdade, de causas de aumento de pena que influem na terceira fase de dosimetria da pena. Dentre essas causas de aumento de pena, interessa para o presente processo aquela prevista no inciso II - concurso de pessoas.

Com relação à qualificadora em questão, brilhantes são os ensinamentos do Procurador de Justiça Rogério Greco em seu Curso de Direito Penal VIII, p. 38.

"Para que se configure a mencionada qualificadora basta, tão somente que um dos agentes seja imputável, não importando se os demais participantes possuem ou não esse status. Assim, se três pessoas resolvem praticar a subtração, sendo que duas delas são menores de 18 anos, ainda assim estaremos diante da possibilidade de aplicação da qualificadora."

"Por outro lado, a lei penal exige o concurso, isto é, o acordo de vontades dirigido à finalidade comum de subtrair coisa alheia móvel. Para tanto, faz-se mister verificar o vínculo psicológico que unia os agentes na prática do mesmo crime."

Ressalte-se que a lei exige liame subjetivo e não prévio acordo de vontades, podendo um dos agentes concordar e ingressar na prática criminosa durante a execução do delito.

In casu, ficou cabalmente demonstrado que o réu agiu em concurso com o menor.

Assim, patente que o acusado em questão agiu em concurso de agentes, pois previamente ajustado com o menor e com unidade de desígnios, consumou o delito de roubo ao utilizar de grave ameaça para subtrair a quantia em dinheiro pretendida. A menoridade do outro roubador não descaracteriza, do mesmo modo, a incidência da causa de aumento em apreço. Veja-se:

EMENTA Habeas corpus. Roubo majorado pelo concurso de agentes. Artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal. Delito cometido em concurso com menor inimputável. Pretendida exclusão de causa de aumento de pena. Irrelevância. Incidência da majorante. Ordem denegada. 1. O fato de o crime ter sido cometido por duas pessoas, sendo uma delas menor inimputável, não tem o condão de descaracterizar o concurso de agentes, de modo a excluir a causa de aumento prevista no inciso II do § 2º do art. 157 do Código Penal. 2. Ordem denegada. (HC 110425, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 05/06/2012, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-155 DIVULG 07-08-2012 PUBLIC 08-08-2012)

Portanto, da mesma forma, impõe-se o reconhecimento da causa de aumento tipificada no inciso II do §2º do artigo 157 do Código Penal.

Por sua vez, quanto ao delito tipificado no art. 244-B da Lei n. 8.069/90.

Trata-se de Ação Penal Pública incondicionada, objetivando-se apurar no presente processo a responsabilidade criminal do réu anteriormente qualificado, pela prática dos delitos tipificados no art. 244-B da Lei n. 8.069/90, na forma do art. 69 do Código Penal.

Art. 244-B. Corromper ou facilitar a corrupção de menor de 18 (dezoito) anos, com ele praticando infração penal ou induzindo-o a praticá-la: (Incluído pela Lei nº 12.015, de 2009)

Pena - reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos. (Incluído pela Lei nº 12.015, de

2009)

A materialidade delitiva encontra assento nos Boletins de Ocorrência (fls. 07/13), no auto de reconhecimento de pessoa a fl. 20, no auto de exibição e apreensão a fl. 21, e na prova oral colhida sob o crivo do contraditório.

A existência do crime, portanto, é certa.

A autoria e a responsabilidade penal do réu quanto ao crime em tela também estão devidamente comprovadas nos autos.

Veja-se que o crime inserto no artigo 244-B, da Lei nº 8.069/90, possui natureza formal, ou seja, a sua caracterização independe de prova da efetiva e posterior corrupção da criança ou do adolescente, sendo suficiente a comprovação da participação na prática delituosa em companhia de um indivíduo maior de idade. Tal entendimento, inclusive, restou definitivamente firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça através da Súmula nº 500, in verbis: “a configuração do crime previsto no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal”.

Ademais, já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça que “Esta Corte possui entendimento firmado no sentido de só admitir o erro de tipo no crime de corrupção de menores quando a defesa apresentar elementos probatórios capazes de sustentar a alegação de desconhecimento do acusado acerca da menoridade do coautor, o que não ocorreu na hipótese desses autos” (Habeas Corpus nº 418.146/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 21.11.2017).

Insta salientar que o próprio réu, quando interrogado em juízo, afirmou que possuía ciência da menoridade de seu comparsa, e, mesmo assim, decidiu por insistir no cometimento do roubo. Tal circunstância afasta, de forma categórica, a ideia de vislumbre da responsabilidade penal objetiva, pois, possuindo plena ciência de que seu comparsa era menor de idade, desejou, junto dele, cometer o delito narrado na denúncia.

Desse modo, a condenação é medida que se impõe.

Finalmente, concluindo pela tipicidade do fato, da mesma forma verifica-se sua ilicitude. Isso porque não se faz presente qualquer causa excludente de antijuridicidade, quais sejam, legítima defesa, estado de necessidade, exercício regular de direito ou estrito cumprimento do dever legal. A conduta do acusado, além de típica, contraria o ordenamento jurídico pátrio, atingindo bens constitucionalmente tutelados.

No mais, não se faz presente qualquer causa que afaste a culpabilidade dos réus, sendo os mesmos imputáveis, apresentando potencial consciência de ilicitude, podendo-se esperar conduta diversa da praticada.

Ante o exposto e por tudo mais que conta dos autos, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia para CONDENAR o réu ROGÉRIO HENRIQUE CALISTO MARCONATO, como incurso nas penas do art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal e no art. 244-B da Lei n. 8.069/90, na forma do art. 69 do Código Penal.

Em sequência, passo a dosar as penas a serem aplicadas, em estrita observância ao disposto pelo artigo 68, “caput” do Código Penal.

Delito de Roubo.

Analisando as diretrizes traçadas pelo artigo 59, do Código Penal, observo que o réu agiu com culpabilidade normal à espécie, nada tendo a se valorar, como fator que fuja ao alcance do tipo. O acusado é possuidor de maus antecedentes, mas deixo para valorá-los como reincidência. Não há nos autos elementos suficientes para se aferir a conduta social e a personalidade do acusado; o motivo do crime se constitui pelo desejo de lucro fácil, o qual já é punido pela própria tipicidade e previsão do delito, de acordo com a própria objetividade jurídica dos crimes contra o patrimônio. As circunstâncias do crime estão narradas nos autos nada tendo a se valorar. As consequências são as normais do tipo. A vítima, em momento algum, contribuiu para a prática do delito.

Diante dessas circunstâncias analisadas individualmente é que fixo a pena base em 4 anos de reclusão e ao pagamento de 10 dias-multa, fixados no mínimo.

Na segunda fase de dosimetria, presente a agravante da reincidência (fls. 83/87), haja vista a condenação com trânsito em julgado pela prática dos delitos tipificados no Art. 33 “caput” c/c Art. 40 “caput”, VI ambos da Lei de Drogas. Do

mesmo modo, presente a atenuante da confissão, porquanto o réu confessou, em juízo, a prática criminosa. Desse modo, compenso a causa de aumento e de diminuição, e mantenho a pena no patamar em que se encontra.

Na terceira fase de dosimetria, ausentes causas de diminuição de pena e presente a causa de aumento de pena referente ao artigo 157, §2º, II - se há o concurso de duas ou mais pessoas. Portanto, aumento a pena no montante de 1/3 (um terço) e a fixo a mesma em 5 anos e 4 meses de reclusão, e ao pagamento de 13 dias-multa. Assim, torno definitiva a pena pelo delito de roubo em 5 anos e 4 meses de reclusão, e ao pagamento de 13 dias-multa, devidamente corrigidos, nos termos da lei.

Nos termos do artigo 33 do Código Penal, considerando o emprego de violência ou grave ameaça contra a vítima e as circunstâncias do crime, é caso de fixação de regime inicial fechado.

O montante de cumprimento de pena não justifica regime mais brando, considerando que as circunstâncias são desfavoráveis.

Inadmissível ainda a substituição de pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, bem como concessão de suspensão condicional da pena, uma vez que, não se fazem presentes os requisitos objetivos para a concessão dos referidos benefícios. A reincidência e o montante de cumprimento de pena impedem a aplicação de regime mais brando.

Delito de Corrupção de Menores.

Analisando as diretrizes traçadas pelo artigo 59, do Código Penal, observo que o réu agiu com culpabilidade normal à espécie, nada tendo a se valorar, como fator que fuja ao alcance do tipo. O acusado é possuidor de bons antecedentes. Não há nos autos elementos suficientes para se aferir a conduta social e a personalidade do acusado; o motivo do crime se desconhece, já sendo punido pela própria tipicidade e previsão do delito. As circunstâncias do crime estão narradas nos autos nada tendo a se valorar. As consequências são as normais do tipo. A vítima, em momento algum, contribuiu para a prática do delito.

Diante dessas circunstâncias analisadas individualmente é que fixo a pena base em 1 ano de reclusão.

Na segunda fase de dosimetria, presente a agravante da reincidência (fls. 83/87), haja vista a condenação com trânsito em julgado pela prática dos delitos tipificados no Art. 33 "caput" c/c Art. 40 "caput", VI ambos da lei de Drogas.. Do mesmo modo, presente a atenuante da confissão, porquanto o réu confessou, em juízo, a prática criminosa. Desse modo, compenso a causa de aumento e de diminuição, e mantenho a pena no patamar em que se encontra.

Na terceira fase de dosimetria, ausentes causas de diminuição de pena e ausentes causas de aumento de pena.

Assim, torno definitiva a pena pelo delito de corrupção de menores em 1 ano de reclusão.

Nos termos do artigo 33 do Código Penal é caso de fixação de regime inicial fechado diante da reincidência e concurso com o roubo, diante da necessária aplicação do cúmulo material

Inviável a substituição nos termos do artigo 69§1º do CP

Considerando que o réu respondeu em liberdade e compareceu em todos os atos do processo, concedo ao mesmo o direito de recorrer em liberdade.

Aplicação do art. 69 (concurso material) do Código Penal:

Do exposto, fica o réu ROGÉRIO HENRIQUE CALISTO MARCONATO condenado em concurso material de crimes pelo delito de roubo e corrupção à pena de 6 anos e 4 meses de reclusão, e ao pagamento de 13 dias-multa, devidamente corrigidos, nos termos da lei, em regime fechado.

Disposições Finais

Oportunamente, após o trânsito em julgado dessa decisão, tomem-se as seguintes providências:

Proceda-se ao recolhimento do valor atribuído a título de pena pecuniária, em conformidade com o disposto pelo artigo 686 do Código de Processo Penal.

- Comunique-se à Justiça Eleitoral o desfecho dessa decisão para os efeitos do artigo 15, III da Constituição Federal.

P.R.I.C.

Jaguariuna, 15 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA